



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

בפני כב' המפקחת טלי להב

מס' תיק: 163/11 268/12

התובעת:

ד.ש.מ. השקעות ופיתוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד בצלאל בן דוד ואח'
משד' בן גוריון 92, תל אביב 64515

- נ ג ד -

הנתבעת:

אילנית שיווק צעצועים בע"מ, ח.פ. 511802563
ע"י ב"כ עוה"ד שפאר, סיטון, הניג
מרח' המלך דוד 8 ירושלים

פסק – דין

1. התובעת משמשת כחברת ניהול ואחזקה בבנייני "תאומי עידן" ברחוב המלאכה 21 ראש העין, מקרקעין הידועים כגוש 8739 חלקה 15. הבית אינו רשום כבית משותף, אם כי אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה. הנתבעת בעלת זכות שכירות של נכס בבניין 1, בקומה ב' בפרויקט. התובענה בתיק 163/11 הינה לחיוב הנתבעת בסך של 6711 ₪, בגין חלקה בדמי הניהול הקבועים, עפ"י הסכם הניהול ובתובענה בתיק 268/12 מבוקש לחייבה בסך של 17,018 ₪ בגין חלקה בדמי הניהול המשתנים, עפ"י אותו הסכם. בהסכמת הצדדים, עפ"י החלטה מיום 14.11.12, אוחד הדיון בתובענות.

טענות הצדדים:

2. התובעת טענה בתמצית, כי הנתבעת התחייבה בהסכם הניהול לשלם דמי ניהול, בהיותה שוכרת משרדים בקומה ב' בבניין "עידן 1". הנכס המשוכר נטען הינו בשטח של 658.3 מ"ר, אולם עד למתן פסק הדין בערעור התלוי ועומד בבית המשפט המחוזי, הוסכם כי הנתבעת תשלם רק בגין שטח מוסכם של 587.65 מ"ר. מיד בסמוך לחתימה של הסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

- 1 הניהול חדלה הנתבעת לשלם את חלקה היחסי בדמי הניהול. הוראת סעיף 7 ב' בהסכם
- 2 הניהול, מאפשרת לתובעת לצמצם את השירותים הניתנים לנתבעת ומשעשתה כן, פרעה
- 3 הנתבעת חלק ניכר מחובה, אך נותרה יתרת חוב מושא התובענות דכאן. נטען כי עפ"י
- 4 סעיף 6 (א)+(ב) להסכם הניהול, על הנתבעת לשלם "דמי ניהול קבועים" בסך \$1.5 למ"ר
- 5 או 4.5 ש"ח, על פי הגבוה ביניהם. החל מחודש יוני 2012 מעבירה הנתבעת תשלום חלקי
- 6 עפ"י השיעור הנמוך מזה המצויין בהסכם. בגין מרכיב זה של התובענה מבוקש לחייבה
- 7 בסך 17,018 ש"ח בצירוף ריבית. עפ"י סעיף 6(ג) להסכם הניהול היה על הנתבעת לשלם
- 8 לתובעת "דמי ניהול משתנים", אשר לאחר מו"מ הוסכם כי יעמדו בשיעור הנמוך של
- 9 12.5% (ר' נספח הבהרות להסכם הניהול). צוין, כי יש לנכות מדמי הניהול המשתנים
- 10 סכום מזערי של 57.99 ש"ח, חיוב חשמל, ונותר לחייב הנתבעת בסך 6,653 ש"ח בצירוף ריבית
- 11 בגין חלקה בהוצאות אלה.
- 12
- 13 3. הנתבעת טענה בתמצית, כי התובעת וקבלן הבניין הינן חברות קרובות המונעות רישומו
- 14 של הבית כבית משותף, תוך הסתרת נתונים רלוונטיים אודות השטחים בבית. חברות
- 15 האם של הנתבעת, נטען, אורה עמנואל השקעות וניהול בע"מ ואילנה פלד השקעות וניהול
- 16 בע"מ רכשו זכויות חכירה במשרד מושא התובענה מחברת "סידב סוכנויות (1973)"
- 17 בע"מ. הנתבעת שוכרת משרד זה החל מיום 15.04.11 ומשלמת דמי ניהול החל מיום
- 18 01.03.11. ביום 11.05.11 נחתם בין התובעת לבין חברות האם הסכם ניהול, כאשר חיובי
- 19 חברות האם הועברו לנתבעת מכח הסכם השכירות. התברר לנתבעת, כי מסידיב נגבו
- 20 סכומים גבוהים בגין החיוב המשתנה. בסעיף 5 לנספח להסכם הניהול, הוסכם כי
- 21 התובעת תברר טענת חברות האם כי חלקן ב "הוצאות המשתנות" עומד על 12.5% עפ"י
- 22 הסכם הרכישה, הוסכם כי הנתבעת תגיש הבהרותיה עד ליום 20.05.2011. ברם, התובעת
- 23 לא מסרה הבהרותיה. לטענתה, את התביעה בעניין דמי הניהול המשתנים יש לדחות
- 24 מאחר והתובעת לא הוכיחה את השיעור היחסי אותו צריכה הנתבעת לשלם. לחלופין
- 25 נטען חיובה של הנתבעת ביחס לכלל הבניין אינו יכול לעלות על 587.65 מ"ר מתוך 14,786
- 26 מ"ר, דהיינו 3.9744% לגבי כלל הבניין (7.9488% לגבי "עידן 1") או לחלופין 587.65 מ"ר
- 27 מתוך 13,444 מ"ר שהם 4.3711% לגבי כלל הבניין או 8.742% לגבי "עידן 1". את התביעה
- 28 בעניין דמי הניהול הקבועים יש לדחות מאחר שדמי הניהול מופרזים, נגבים שלא על פי
- 29 עקרון השוויון, וכוללים הוצאות מנופחות, שלא עפ"י הסכם הניהול.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

דיון:

הסכם הניהול-

4. הסכם ניהול (להלן-"הסכם הניהול") מושא החיובים הנתבעים בשתי התובענות, נחתם ביום 11.05.11 בין ד.ש.מ. השקעות ופיתוח בע"מ לבין אורה עמנואל השקעות וניהול בע"מ ואילנה פלד השקעות וניהול בע"מ (להלן-"חברת האם").
 הנתבעת הודתה מפורשות (ר' גם ס' 9-10 לסיכום טענותיה) כי היא שוכרת הנכס/המשרד מחברות האם החל מיום 15.04.2011, ומשלמת את דמי הניהול החל מיום 01.03.2011.
 חיובי חברות האם הוצהר על ידה הועברו לה מכוח הסכם השכירות.

5. דמי הניהול קבועים בסעיף 6 להסכם הניהול, לאמור:

6"א. חברת הניהול תגבה מכל קונה סכום בש"ח השווה ל \$1.5 של ארה"ב צמוד לפי שער היציג של הדולר ביום התשלום או בסכום של 4.5 ₪ למ"ר צמוד למדד המחירים לצרכן החל ממדד דצמבר 93, הגבוה מבין השניים (להלן: התשלום הבסיסי).
 ב. התשלום הבסיסי יוכפל בשטח ברוטו המוחזק ע"י הקונה או מי מטעמו והמכפלה תשולם ע"י הקונה לחברת הניהול וזאת לכיסוי השירותים דלקמן:

1. תשלום עבור שימוש בחשמל לשטחים הציבוריים.
2. ניקיון השטחים הציבוריים
3. החזקת הגיגון בשטחים הציבוריים
4. תשלום לאב הבית + פקידה.
- ג. בנוסף לתשלום האמור בס"ק (א) לעיל ישלם כל מחזיק עפ"י החלק היחסי של שטח הנכס ברוטו יחסית לשטח הפרויקט, את הסכומים שידרשו לצורך מתן שירותים נוספים שאינם כלולים בס"ק (ב) לעיל. שירותים אלה כוללים בין השאר ביטוח, ארנונה, תיקונים ושיפורים "בשטחים הכללים" ואשר יבוצעו ע"י חברת הניהול, המחזיקים ישלמו לחברת הניהול את החזר ההוצאות שיוצאו בפועל ע"י חברת הניהול למתן שירותים אלה בצירוף תוספת של 10% על העלויות בפועל."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

בפני כב' המפקחת טלי להב

מס' תיק: 163/11 268/12

- 1 6. התובעת הפנתה לנספח "הבהרות להסכם הניהול" (להלן-"מסמך ההבהרות"), שנחתם
- 2 בין הצדדים במועד החתימה על הסכם הניהול, תוך שצינה שהיה תוצר של משא ומתן
- 3 בין הצדדים, על יסוד מחלוקת גם בעניין "שטח הפרויקט". במסמך ההבהרות, נקבע, כי-
- 4 "...והואיל וביום 24.03.2011 ניתן פסק דין (בתיקים אזרחיים 2941/05, 3151/05,
- 5 4692/05 בבית משפט השלום בכפר סבא) ולפיו שטחו של הנכס לחיוב דמי הניהול
- 6 הקבועים הינו 587.65 מ"ר. (להלן: "פסה"ד");
- 7 והואיל וסידב וחברת הניהול הגישו ערעור על פסק הדין האמור;
- 8 הסכימו הצדדים כדלהלן:
- 9 1. עד למתן החלטה בערעור ישלמו הרוכשות לחברת הניהול דמי ניהול
- 10 קבועים על פי פסה"ד. מובהר כי חברת הניהול טוענת שזכותה לחייב את
- 11 המחזיקות בדמי ניהול קבועים עפ"י השטח לו היא טוענת בערעור שהוגש על
- 12 ידה, והרוכשות כופרות בזכות זו. עם זאת, מוסכם הזכות הנ"ל אם קיימת,
- 13 לא תמומש אלא בהתאם לאמור בסעיף 2 לקמן.
- 14 2. במקרה שהשטח לחיוב ישונה ע"י ערכאת ערעור, ישונה גובה התשלום
- 15 מיום חתימת הסכם הניהול וישולמו הפרשים מצד לצד האחר כולל ריבית
- 16 והצמדה כדין.
- 17 3. חברת הניהול מסכימה כי הרוכשות תשלמנה את דמי הניהול על ידי מי
- 18 מטעמן (כלומר על ידי שוכרת), והן מודיעות כי השוכרת בשלב זה היא חברת
- 19 אילנית שיווק צעצועים בע"מ ח.פ 3-180256-51, אליה תעביר חברת הניהול
- 20 את החשבוניות לתשלום. אין בהעברת ביצוע התשלום כדי לפגוע בחיובי
- 21 הרוכשות על פי הסכם הניהול.
- 22
- 23 7. "התובעות מכוונות כאמור לשני תשלומים, האחד- דמי ניהול קבועים עפ"י
- 24 סעיף 6 א' + ב' להסכם הניהול (להלן-"דמי ניהול קבועים") והשני- דמי ניהול
- 25 משתנים עבור השירותים שאינם כלולים בסל השירותים הקבוע, בהסתמך על
- 26 סעיף 6 ג' להסכם הניהול (להלן-"דמי ניהול משתנים").
- 27
- 28



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

- 1 **8. דמי ניהול קבועים-**
- 2
- 3 9. בהסכם הניהול נקבע כאמור, כי דמי הניהול הקבועים מחושבים כמכפלת שטח
- 4 הברוטו המוחזק ע"י בעל הזכויות בשיעור של \$1.5 צמוד לשער היציג או בסכום
- 5 של 4.5 ₪ למ"ר, צמוד למדד המחירים לצרכן החל ממדד דצמבר 93, הגבוה
- 6 מבין השניים. תשלום זה הוגדר כתשלום בסיסי.
- 7
- 8 10. התובעת טענה, בצדק רב, כי בין הצדדים מחלוקת בעניין השטח לחיוב הנתבעת
- 9 בשלב זה היינו שטח של 587.65 מ"ר. על אף שלטענת התובעת השטח המוחזק
- 10 על ידי עומד על כ- 630 מ"ר. (בהקשר זה הפנתה לחוות דעתו של המודד
- 11 המומחה שמונה על ידי בית המשפט המחוזי בע"א 4817-10-08 (מאוחד עם ע"א
- 12 5478-10-08). השטח המוחזק ע"י הנתבעת צינה, נקבע ברורות בהבהרות
- 13 להסכם הניהול, כמפורט להלן, ולטענתה, למרות שלא יכולה להיות מחלוקת
- 14 אמתית בעניין השטח ואף לא בשיעור התשלום, שנקבע בהסכם הניהול ברורות,
- 15 היינו "סך של \$ 1.5 למ"ר צמוד לשער היציג סך של 4.5 ₪ למ"ר צמוד למדד
- 16 המחירים לצרכן החל ממדד דצמבר 93, על פי הגבוה מביניהם", בחרה הנתבעת
- 17 מבלי שיש בידה טענת הגנה ברורה בעניין, לעשות דין לעצמה, ולשלם את דמי
- 18 הניהול לפי הנמוך מבין השיעורים. לדעתה, הנתבעת בסופו של הליך זה לא
- 19 העלתה כל טענה כנגד התחשיב שנתבע ולא כנגד פלט המחשב שהוצג, בתמיכה
- 20 לנטען ולא נותר אלא לקבל רכיב תביעה זה במלואו, כלומר לחייבה בסך של
- 21 17,018 ₪ נכון ליום 31/12/12, בצירוף ריבית פיגורים המקובלת בבנק דיסקונט
- 22 בגין משיכות יתר חריגות בחשבונות דביטוריים בבנק דיסקונט.
- 23
- 24 11. מרבית טענות הנתבעת סבו סביב דרישת התשלום לדמי ניהול משתנים, לעניין
- 25 דמי הניהול הקבועים טענה הנתבעת, כי "את התביעה בעניין דמי הניהול
- 26 הקבועים יש לדחות מאחר שדמי הניהול מופרזים, נגבים שלא על פי עקרון
- 27 השוויון, וכוללים בזבוז והוצאות מנופחות, שאינם תואמים את הסכם הניהול
- 28 עצמו. דמי הניהול הקבועים כוללים מרכיב רווח שאינם אמורים לכלול.
- 29 לחלופין מתבקשת כבוד המפקחת לקבוע כי דמי הניהול לא יעלו על 5 ₪ למ"ר,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

- 1 המשקפים תשלום כפל הסכום בגין הוצאות הנקיון והאחזקה (ראי פסקה
- 2 64(ד) לעיל שם הוכח כי הוצאות אלה עומדות על 27% מסך ההוצאות
- 3 המשתנות). "לטענתה, התברר לה כי יש בעלי זכויות מיוחדים בלשונה
- 4 שזוכים להנחה בניגוד למוסכם, החיוב שנשלח לתובעת נערך עפ"י שטח
- 5 מכפלת שטח של 658.3 מ"ר ולא כמוסכם, לשון הסעיף המוסכם מותרת
- 6 לדעתה שיקול דעת בין בחירת שיעור התשלום ולא קובעת ברורות, כי אכן יש
- 7 לשלם עפ"י השער הגבוה מבין השניים. הסכם הניהול נטען הינו הסכם אחד
- 8 מקפח ויש להעמיד דמי הניהול על סכום סביר.
- 9
- 10 12. ככלל, מקור החיוב לשאת בדמי הניהול בהיות הנתבעת הבאה בנעלי חברות
- 11 האם, נסמך על חובתו של בעל זכויות בבית המשותף לשאת בחלקו היחסי
- 12 בהוצאות הדרושות לאחזקה תקינה ולניהולו של הרכוש המשותף בבית
- 13 משותף (ראה סעיף 58(א) לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969). במקרה דנן, בין
- 14 הצדדים נכרת הסכם ניהול. בהקשרם של דמי הניהול הקבועים קובע הסעיף
- 15 ברורות כי השטח המוסכם במקרה דנן- היינו 587.65 מ"ר (ר' סעיף 2'א' לכתב
- 16 ההגנה וכן סעיף ההגדרות ב"הבהרות להסכם הניהול", שנחתם בין הצדדים
- 17 במועד החתימה על הסכם הניהול) יוכפל ב"סכום בש"ח השווה
- 18 ל \$1.5 של ארה"ב צמוד לפי שער היציג של הדולר ביום התשלום או בסכום
- 19 של 4.5 ₪ למ"ר צמוד למדד המחירים לצרכן החל ממדד דצמבר 93, הגבוה
- 20 מבין השניים".
- 21 פרשנותה המוצעת של הנתבעת בסעיף 56 לסיכום הטענות- לפיה "מכאן
- 22 שהסכום \$1.5 / 4.5 ₪ (בסיס), אינו סוף פסוק, אלא צריך להיבחן על פי גובה
- 23 ההוצאה בפועל"- אין לה בסיס בלשונו הברור של ההסכם.
- 24
- 25 13. בהקשר זה, "הלכה פסוקה היא כי כאשר לשון החוזה מצביעה בבירור על כוונת
- 26 הצדדים, אין צורך ואין הצדקה ללכת אל מעבר לה, שכן חזקה על הלשון
- 27 הברורה והמפורשת שהיא משקפת את רצונם" (ר' ע"א 3196/01 גלמן פינץ
- 28 בע"מ נ' מנהל המכס ומע"מ, פ"ד נח(2) 682, 289, ע"א 5856/06 לוי נ'
- 29 נורקייט בע"מ, פורסם במאגרים המשפטיים, ע"א 8836/07 בלמורל השקעות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

בע"מ נ' כהן, פורסם במאגרים המשפטיים).

14. במקרה דנן לא סובלת כאמור לשון ההסכם "הגבוה מבין השניים" פרשנות המציעה תשלום עפ"י השיעור הנמוך או אף קביעת פרמטר נוסף לחיוב בדמות טיב השירותים שניתנו. בהקשר זה האחרון חלה הפסיקה החלה על כלל חיובי בעל זכויות בהקשר לנשיאה בחלקו היחסי בהוצאות המשותפות, לפיה נפסק באופן מתמשך, כי חובת תשלום חלק דירה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף המוטלת על בעל דירה מכח סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, נעשית לטובת קופה משותפת בה נצברים התשלומים מכל בעלי הדירות בבית. אי תשלום או פיגור במועד התשלום מצד בעל דירה פוגע ברמת התחזוקה של הבית, לחילופין עלולים יתר בעלי הדירות לשאת בחלקו של מי שאינו משלם. הנתבעת טענה בין היתר כי הבית אינו מתוחזק כראוי ואולם, לא ניתן להתנות את התשלום כאמור בטענה זו וככל שהנתבעת סבורה כי הנציגות/חברת האחזקה אינה פועלת כדין היא זכאית לתבוע אותה, אולם בד בבד עליה לשלם את חלקה במלואו ובמועדו. כך ראתה הפסיקה בתשלומים לאחזקת הרכוש המשותף חיוב, שיש לעמוד בו מבלי להתנות ונפסק בע"א (ת"א) 204/79 **וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף**, פסקים התשמ"ד א', 498 כי -"אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה". ובע"א (י"ס) 58/87 **דר' שלום נ. נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה 2 י"ם** (לא פורסם) -"בחינה של החיובים השונים על פי התקנון מעלה כי אלה הינם חיובים עצמאיים, חבותו של כל בעל דירה אינה מותנית בביצוע החיובים האחרים על פי התקנון, כמו: ניהול נכון ומסודר של פנקס הכנסות והוצאות או מתן רשות לעיין בפנקס זה ובקבלות ובמסמכים הנוגעים להן. חבותו של בעל דירה עומדת בפני עצמה גם כאשר הגורמים האחרים אינם עומדים במילוי חיוב כלשהו שהוטל עליהם". וכן, רע"א 294/87 **דר' שלום עו"ד נ. נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים** - "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא ערכה ביקורת חשבונית כראוי,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

בפני כב' המפקחת טלי להב

מס' תיק: 163/11 268/12

- 1 או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאספה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את
- 2 הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969". נאים אף דברי
- 3 כב' השופטת דותן בע"א (מחוזי ת"א) 3097/02 עו"ד דוד ישראלי נ' נציגות
- 4 הבית המשותף ברח' יוניצ'מן 2 ת"א, תק-מח 2003(4), 790 (2003) בה חויב
- 5 הנתבע לשאת בחלק היחסי עפ"י הסכם הניהול-"המחוקק לא השחית מילותיו
- 6 לריק עת קבע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו
- 7 התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי
- 8 דין או המקובלים על פי נוהג... והרי לא יעלה על הדעת כי דייר הנהנה מתאורה
- 9 ברכוש משותף, השקיה וטיפול בשטחים הירוקים שסביב דירתו, טיפול שוטף
- 10 ואחזקה של הדרכים המובילות לדירה שבבעלותו הפרטית, לא יישא בהוצאות
- 11 השוטפות המחויבות על פי דין".
- 12
- 13 **15.** יוצא, איפוא, שעל פי הדין המהותי החל על התובענה דנן, לא ניתן כלל להתנות
- 14 או לקזז את תשלומי הוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. כל תוצאה
- 15 משפטית אחרת מאיינת את הפסיקה שניתנה בהקשר זה לאורך שנים.
- 16
- 17 **16.** מכל האמור אין לי אלא לחייב הנתבעת במלוא דמי הניהול הקבועים. בשים לב
- 18 לכך שבסעיף 7 להסכם הניהול נקבע, כי-"**בכל מקרה בו יפגר הקונה בתשלום**
- 19 **כלשהו המגיע או שיגיע ממנו לחברת הניהול לפי הסכם זה, תהיה חברת**
- 20 **הניהול רשאית, מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד חוקי אחר לפי כל דין, לנקוט**
- 21 **באחד או יותר מהדברים שלהלן:**
- 22 **א. להוסיף על כל תשלום או בהוצאות המגיעים מהקונה ואשר לא שולמו**
- 23 **במועדם, ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים בפועל שתהא מקובלת**
- 24 **בבנק דיסקונט בע"מ בגין משיכות יתר חריגות בחשבונות דביטוריים (עפ"י**
- 25 **אישור רו"ח של חברת הניהול)".** התובעת, זכאית ממילא לריבית מוסכמת זו
- 26 בשל החוב שנצבר.
- 27



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

17. הנתבעת תשלם, איפוא, לתובעת סך של 17,018 ₪ נכון ליום 31/12/12, בצירוף ריבית פיגורים המקובלת בבנק דיסקונט בגין משיכות יתר חריגות בחשבונות דביטוריים בבנק דיסקונט.
- 1
2
3
4
- דמי ניהול משתנים-**
- 5
18. דמי ניהול משתנים נתבעו נטען מכח סעיף 6' להסכם הניהול, לפיו כאמור-
"בנוסף לתשלום האמור בס"ק (א) לעיל ישלם כל מחזיק עפ"י החלק היחסי של שטח הנכס ברוטו יחסית לשטח הפרויקט, את הסכומים שידרשו לצורך מתן שירותים נוספים שאינם כלולים בס"ק (ב) לעיל. שירותים אלה כוללים בין השאר ביטוח, ארנונה, תיקונים ושיפורים "בשטחים הכללים" ואשר יבוצעו ע"י חברת הניהול, המחזיקים ישלמו לחברת הניהול את החזר ההוצאות שיוצאו בפועל ע"י חברת הניהול למתן שירותים אלה בצירוף תוספת של 10% על העלויות בפועל."
- 6
7
8
9
10
11
12
13
14
19. התובעת הפנתה לסעיף 5 בנספח "הבהרות להסכם הניהול" ובו נקבע, בהקשרן של ההוצאות המשתנות, כי-
"5. חברת הניהול תבדוק את טענת הרוכשות כי חלקן ב"הוצאות המשתנות" צריך להיות 12.5% בלבד כפי שנובע לדעתן מהסכם הרכישה שלהן מסידיב ותתן הבהרותיה עד ליום 20.5.2011."
- 15
16
17
18
19
20
20. ב"כ הנתבעת תיאר כי טרם החתימה על מסמך ההבהרות, התברר לנתבעת כי מסידיב נדרש שיעור תשלום של 13.68% וכי לאחר דין ודברים עם מר שמעון צור ז"ל, מנהל התובעת דאז, "עמדה הנתבעת על כך שחלקה היחסי בדמי הניהול לא יעלה על $1/8 = 12.5\%$ " (ר' סעיף 15 לסיכום טענות הנתבעת).
בהמשך נטען התברר לנתבעת, כי שיעור תשלום מוסכם זה "עולה משמעותית על חלקה היחסי של הנתבעת בבניין", בסיכום הטענות נטען, בתמצית, כי-
"למעשה התובעת מתעלמת לחלוטין מהעובדות, ומבססת את תביעתה אך ורק על
- 21
22
23
24
25
26
27



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

- | | |
|----|---|
| 1 | התוספת להסכם הניהול. התובעת אוחזת בתוספת להסכם וטוענת כי הנתבעת |
| 2 | הסכימה לשלם דמי ניהול בשיעור 12.5%. בעניין זה לנתבעת שתי טענות: |
| 3 | א. האחת כי הוכח שאותם 12.5% היו כפופים להסברים מטעם התובעת, הסברים אשר |
| 4 | לא סופקו עד עצם היום הזה (למרות ההליכים כאן ולמרות פסק הדין בתיק 119/11). |
| 5 | אותם 12.5% נרשמו בהסתמך על מצג מטעה מטעם מר שמשון צור המנוח. |
| 6 | ב. השניה כי העמידה על דרישת התשלום בשיעור 12.5% בהתעלם מכך שחלקה של |
| 7 | הנתבעת קטן משמעותית מ-12.5% מהווה עמידה על זכות חוזית שלא בתום לב". |
| 8 | |
| 9 | 21. התובעת שבה וציינה בסיכומי התשובה, כי "אין בנספח הניהול שום זכר לטענה |
| 10 | של הנתבעת, אשר נולדה לצורך הליך זה, כאילו התחייבה לשלם "עד" או "לא |
| 11 | יותר מ" 12.5%. בנספח להסכם הניהול חתמה הנתבעת כי תשלם לפי 12.5% |
| 12 | בדיוק, והדבר מדבר בעד עצמו. נספח להסכם הניהול צורף כנספח ב' לסיכומי |
| 13 | התובעת. עוד הוכח במהלך החקירה הנגדית, כי בניגוד לאמור בתצהיר עליו חתם |
| 14 | מנהל הנתבעת, במועד החתימה על הסכם הניהול והנספח להסכם הניהול, ידעה |
| 15 | הנתבעת על קיומו של הגרעין בקומה החמישית בו מצויים משרדים, שכן הדבר |
| 16 | מופיע בכתב ידו של המצהיר מטעם הנתבעת על גבי טיוטא שהוחלפה בין הצדדים |
| 17 | עוד בחודש מאי 2011, טרם חתימת הסכם הניהול, ובכל זאת בחרה הנתבעת |
| 18 | לחתום על הסכם הניהול והנספח להסכם הניהול. הסכמה ממנה היא מנסה |
| 19 | להתנער בדיעבד ללא צידוק שבדין, אלא פשוט משום ש"לא בא לה" לשלם את |
| 20 | אשר התחייבה". |
| 21 | |
| 22 | 22. הנתבעת בהתנערה משיעור תשלום של 12.5% טענה, כי לא מצויים בידה נתונים |
| 23 | אודות כלל שטח הפרויקט ונתונים אודות השטחים המוחזקים ע"י בעלי הזכויות |
| 24 | השונים. בתמיכה הפנתה להיתר הבניה של הבניין, שנערך ע"י התובעת עצמה |
| 25 | ולחוות דעת של שמאי מכריע בהליך לקביעת היטל השבחה בין סידב לבין עיריית |
| 26 | ראש העין, מר רן וירניק. |
| 27 | |



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

- 1 23. לא ניתן להתעלם מחד גיסא מהרישא לסעיף 5 למסמך ההבהרות, אך גם לא מן
- 2 הסיפא, המלמדת כי היה מוסכם שלחברת הניהול מידע אודות שטחי הפרויקט
- 3 וכי הבהרה נחוצה היתה בנסיבות העניין. כל זאת, בשים לב לכך שהחיובים
- 4 המשתנים נגזרים כאמור ממנת שטח הנכס בשטח הפרויקט. למזער, ניתן לראות
- 5 בגירסתה של התובעת אגב הליך זה הבהרות לחיוב המוצע ע"י הנתבעת. בחנתי,
- 6 איפוא, את התשתית הראייתית שהונחה בפני.
- 7
- 8 24. לת/2- מסמך ההבהרות צורף ע"י התובעת טיוטת אותו מסמך הכוללת תיקונים
- 9 שבוצעו במסמך הן בכתב והן בתוכנת ה- WORD (עקוב אחר שינויים). במסמך
- 10 ההבהרות נראה הוטמעו שינויים רבים, בסעיף 5 למסמך צויין בכתב יד "כלל
- 11 היותר" 12.5%, "כולל נכס הממוקם על האד, מעבר ל-8 אולמות".
- 12 "8 אולמות להם ולסגירות החלקן (המחשבות בטח לא צ"ן
- 13 דמי הניהול)".
- 14
- 15 25. בהקשר לטיוטה העיד מר עמנואל עד הנתבעת, בין היתר, כי-
- 16 "ש. הוצג לך הסכם הניהול שנחתם על ידי המחזיקה הקודמת?
- 17 ת. ולא חתמתי וטוב שלא חתמתי.
- 18 ---
- 19 ש. לא ניהלת משא ומתן?
- 20 ת. כן ניהלתי משא ומתן כושל עם תכתיב.
- 21 ---
- 22 ש. זה נכון שאתה קיבלת טיוטה של הסכם ניהול ושלחת הערות להסכם
- 23 הניהול?
- 24 ת. יש להניח. גם כתבתי בהערות לא יותר מ-12.5% ואתה מחקת את זה.
- 25 עו"ד בן דוד:
- 26 נכון.
- 27 ש. אתה גם כתבת בהבהרות כולל נכס הממוקם על הגג מעבר ל-8 אולמות?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

בפני כב' המפקחת טלי להב

מס' תיק: 163/11 268/12

- 1 ת. נכון. לכן כתבתי לכל היותר 12.5% כי טרם בדקתי את המשמעות של ההצהרה של
2 מר צור ז"ל שיש 8 אולמות זהים בבנין.
3 ש. והנה ידעת גם שיש שטח על הגג שהיום גילית אותו לטענתך?
4 ת. מי אמר את זה.
5 ש. ידעת שיש שטח בגג?
6 ת. מר צור ז"ל התעלם מזה.
7 ש. והנה אחרי הדברים האלה במהלכו של המו"מ בהתייחס גם להערות שלך ולדרישות
8 נוספות שהועלו בעקבות זה נחתם ההסכם ת/2?
9 ת. כן בכפיה אני רציתי להיכנס לעשות שיפורים והם מנעו אותי בכוח עד שההסכם
10 ייחתם, עצם העובדה שכתבתי 12.5% כתבתי 8 אולמות וגלריות אני רואה בזה חלק
11 מההסכם שחתמתי עליו". (ר' פרוטוקול ישיבת ההוכחות מיום 22.4.2013 בעמ' 12).
12
13 26. מר צור הלך לעולמו ובנו גיא צור, המשמש כמנהל התובעת כיום העיד אודות
14 "ההבהרות", בין היתר, כך-
15 "ש. האם נתת את ההבהרות?
16 ת. נתנו ניסינו וניסינו יעקב מסרב לקבל את ההסברים, מכיוון שהוא מסרב
17 לקבל את ההסברים יצא מכתב שנסתפק ב-12.5% כפי שהוא ביקש בהסכם
18 הניהול.
19 ש. תסכים איתי ש-12.5% נקבע על פי ההנחה שיש בבנין 4 קומות וכל קומה
20 מחולקת לשני משרדים זהים האם נכון?
21 ת. יעקב הגיע למשא ומתן עם המספר הזה זה לבקשתו.
22 ש. אני אומר לך שהייתי שם ואביך ז"ל אמר שיש בכל קומה שני משרדים
23 ולאילנית יש חצי קומה אם כך אמר יעקב זה לא יכול לעלות על 12.5%?
24 ת. מה שאתה אומר למעשה זה שבפעם הראשונה נתקלת בעובדה שיש שמונה
25 אולמות בבנין בלבד וזה ידעת רק כשהיית במשרד ברחובות.
26 ש. כיוון ששיעור החיוב הקודם היה 13.68 ואילנית טענה שזה חיוב מופרז
27 ומאחר שאביך ז"ל ציין שיש 8 אולמות נלקח החלק היחסי של 12.5% מה
28 שאביך לא ציין שיש חלקים נוספים על אותן שמונה חצאים?
29 ת. ויעקב לא ידע עליהם? מפנה לסעיף 5 להבהרות להסכם הניהול.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

- 1 ש. בחיוב היחסי אם הורדתם בגדול מ-13.7% ל-12.5% מי ספג את ההפרש?
- 2 ת. לא תבעתי ממך 13.7% תבעתי 12.5% אתה שואל אותי על מה שלא תבעתי
- 3 בדיוק מי שסופג את העובדה שאילנית לא משלמת ועושה דין לעצמה".
- 4
- 5 27. ב"כ התובעת צירף את ת/1 תשריט שנערך ביום 29.6.2009 . התשריט נטען הינו
- 6 "תשריט שנערך לפי מינוי של בית המשפט המחוזי מרכז" (ר' שורה 30 לפרוטוקול
- 7 הדיון מיום 29.2.2012).
- 8
- 9 28. בהקשרו של ת/1 נרשמו מפי ב"כ הצדדים בפרוטוקול ישיבת ההוכחות-
- 10 "ש. לי יש פסק דין שניתן בהסכמתך ובו חוייבת לגלות את תוכניות הבנין
- 11 וחלוקתו בין המחזיקים השונים לגבי חיוב היחס ולא נתת מעולם ?
- 12 ת. זה לא נכון את אותה תוכנית של החלוקה המפקחת גם קיבלה הגשתי לך
- 13 עשרות פעמים.
- 14 **עו"ד בן דוד:**
- 15 אני ממלא צווים יש החלטה ואנחנו מקיימים החלטות ההחלטה היתה פשוטה לתת
- 16 גילוי מלא של כל השטחים לכן צירפנו את התוכנית של עירון שאין מוסמכת הימנה יש
- 17 מאות תוכניות שכל אחד יכול להציג זה מומחה של בית משפט ויש חותמת ואת זה
- 18 הגשנו. אלה התוכנים ואין בילתן נכון לאותו מועד.
- 19
- 20 **עו"ד הניג:**
- 21 אני אומר שהתוכניות שהוגשו אינן אומרות את זה שיתן הסברים.
- 22 **עו"ד בן דוד:**
- 23 יש בתוכניות של עירון פירוט מדויק של האולמות יש אפילו סיכום וזה גם נמסר צירפתי
- 24 את זה עם שטחים.
- 25 **המשד:**
- 26 ש. אתה מסתמך על התוכנית תראה לי איזה אחוז יוצא על החלק של אילנית?
- 27 **עו"ד בן דוד:**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

בפני כב' המפקחת טלי להב

מס' תיק: 163/11 268/12

- 1 מה שחברי מנסה לעשות לא רלוונטי התביעה חוזית לא רלוונטי להיכנס עכשיו לשברי
- 2 אחוזים שהסכמתי לקבל.
- 3 עו"ד הניג:
- 4 תוכנית עירון היא ת/1 היא הוגשה על ידי חברי מותר לי לשאול עליה.
- 5 עו"ד בן דוד:
- 6 שישאל את עורך התוכנית.
- 7 עו"ד הניג:
- 8 אני שואל על ת/1 זו חקירה נגדית.
- 9 עו"ד בן דוד:
- 10 אם הוא מסתמך על התוכנית
- 11
- 12 המשך:
- 13 ת. יש מדידות שזוהר עירון מדד גם במהלך המשא ומתן עם סידר קיבל יעקב את
- 14 התוכניות האלה אחרי שהסתובב בבנין הוא הכיר את הבנין אפילו קיבל ממני
- 15 את התוכניות המיזוג של סידר לפני שחתמת על חוזה ההתקשרות, יש פה ארבע
- 16 קומות שתי אולמות בכל קומה אם מחלקים את זה על פי בקשתו של מר יעקב
- 17 ל-8 אולמות נותן לנו 12.5%."
- 18
- 19 29. ראיות הנתבעת מתייחסות לחוות דעת שמאית לעניין היטל השבחה לנכס בגין
- 20 מימוש בדרך של מכר. מר וירניק, עורך חוות הדעת, לא זומן להיחקר על חוות
- 21 הדעת וממצאיה לא עומתו ממילא עם שאלת הרלוונטיות לסוגיה שבמחלוקת דנן.
- 22 ודוק, שטחי הבניה המאוזכרים בסעיף 1 לאותה חוות דעת עומדים על 12,430
- 23 מ"ר, כאשר מאוזכרים 2 היתרי בניה נוספים לתוספות של שטחי גלריות, מבואות
- 24 וחדרי מדרגות. כלל השטחים לא מאוזכר בחוות הדעת, פרט לס"כ השטח
- 25 האמור. ב"כ הנתבעת ביצע חישוב אריטמתי מסכם לכלל השטחים המאוזכרים
- 26 בחוות הדעת והגיע לסך של 13,444 מ"ר "סך השטחים על פי ההיתרים" ו"שטח
- 27 בפועל: 14,786 מ"ר". עם זאת, אין ספק, כי מדובר בשאלה שבמומחיות,
- 28 להבדילה מחשבון אריטמטי פשוט.
- 29 בהקשר זה אף נטען בעדותו של מנהל התובעת, אף הוא עד יחיד מטעמה, כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

- 1 "מחוות דעתו של השמאי המכריע שמונה ע"י הוועדה המקומית, רואים כי חלקה
- 2 של אילנית בפרויקט עומד על 13.15% (ר' סעיף 9 לתצהירו). אף גירסה זו לא
- 3 עומתה ונותרה ממילא כשאלה שבמומחיות שלא נתמכה בראיות מצד הטוען לה.
- 4
- 5 30. בסופו של ההליך ולאחר שהתרשמתי מהעדים ומהראיות שוכנעתי, כי אכן אי
- 6 הצגת ת/1- תשריט הבית, שנחזה כי היה בידי התובעת בשלב כריתת ההסכם
- 7 ובשים לב להוראות הסכם הניהול המבססות חיוב בחיובים משתנים על שטח
- 8 יחסי ומטילות ממילא על התובעת החובה להציג חיוב שכזה, עובר לחיוב, יש בה
- 9 פגם.
- 10 נסיבות המקרה כמתואר מתירות קריאת סעיף 5 למסמך ההבהרות כפועל
- 11 לטובתה של הנתבעת דכאן.
- 12
- 13 31. מהו שיעור החיוב במקרה דנן? מבין כלל התחשיבים המוצעים ובשים לב לנתוני
- 14 המדידה המשתקפים בת/1 אני סבורה, כי עד למועד רישומו של הבית המשותף
- 15 בפנקס הבתים המשותפים, ראוי לאמץ שיעור תשלום של 7.9488%, כמנת
- 16 השטחים המאוזכרת בהסכם הניהול (ר' גם ס' 44 ו-73 לסיכומי הנתבעת). שיעור
- 17 זה יהא המנה שתוכפל בהוצאות בפועל בתוספת 10%, כאמור בסעיף 6 להסכם
- 18 הניהול. בכל מקרה שיעור תשלום מופחת זה יחול ממועד מתן פסק הדין, כאשר
- 19 שיעור התשלום הקודם יחול על הנתבעת מבלי תוספת הריבית. תוצאה זו ניתנת
- 20 ברוח הפסיקה שניתנה בע"א (חיפה) 1688/00 - **נציגות הדיירים במצפה נ' בלהה**
- 21 **(בילי)**, תק-מח 2002(1), 8499, לעניין מועד החישוב על פי החלק היחסי.
- 22



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 163/11 268/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

- | | |
|--|----|
| 32. יוער, כי בהקשרם של תעריפי חיוב החשמל הועלו ע"י הנתבעת שלל טענות (ר' עמ' 12-13 בפרוטוקול הישיבה מיום 22.4.2013). ברם, בהסכם הניהול בסעיף 6'ו' נקבע, כי "חישובי רו"ח של חברת הניהול וספריה יהיו ראייה לכאורה לגובה הוצאות הניהול וגובה התשלום שעל הקונה לשלם לחברת הניהול עבור השירותים". לאחר שעיינתי בנספחי תצהיר עדותו של מנהל התובעת לא שוכנעתי כי הנתבעת הצליחה לסתור בטענותיה מסד הנתונים החשבונאי שהונח ע"י התובעת בהקשר לחיובים אלה. | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |
| 33. התביעה מתקבלת, איפוא, באופן חלקי. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 17,018 ₪ נכון ליום 31/12/12, בצירוף ריבית פיגורים המקובלת בבנק דיסקונט בגין משיכות יתר חריגות בחשבונות דביטוריים בבנק דיסקונט. לסכום זה יוסיף סך של 6,653 ₪, בגין החיובים המשתנים (החיוב יעודכן מכאן ולהבא כאמור). בנסיבותיו של המקרה תשלם הנתבעת לתובעת סך של 2,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. ביתר ההוצאות ישא כל צד. | 9 |
| | 10 |
| | 11 |
| | 12 |
| | 13 |
| | 14 |
| | 15 |
| ניתן בהעדר הצדדים היום כ"ז חשון תשע"ד, 31 אוקטובר 2013 ויישלח אליהם ע"י מזכירות הלשכה בדואר רשום. | 16 |
| | 17 |
| | 18 |
| | 19 |
| | 20 |
| | 21 |
| טלי להב | 22 |
| המפקחת על רישום המקרקעין | 23 |
| פתח תקווה | 24 |
| | 25 |